

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสุจิตรา พัวพงษ์พันธ์
นางสาวพัทธนี คำเพ็ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 167

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โจทก์ต้องนำสืบให้ปรากฏถึงวันที่ออกเช็คว่าจำเลยไม่มีเงินในบัญชีพอที่จะจ่ายเงินตามเช็คหรือบัญชีปิดแล้วด้วย เพราะเป็นสาระสำคัญแห่งคดีที่จะแสดงให้เห็นว่าคดีมีมูลความผิดหรือไม่ เมื่อโจทก์ไม่นำสืบให้ปรากฏ คดีโจทก์ก็ไม่มีมูล

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่า ชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องโจทก์มิได้นำสืบว่า ในวันที่เช็คถึงกำหนดชำระเงินจำเลยมีเงินในบัญชี
ไม่พอที่จะจ่ายเงินตามเช็คหรือบัญชีของจำเลยปิดแล้ว ดังนั้นเมื่อโจทก์ฎีกาว่าพยาน
หลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตออกเช็คโดย
เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น หรือออกเช็คโดยในขณะที่ยังไม่มีเงินอยู่
ในบัญชีอันจะฟังให้ใช้เงินตามเช็คได้ หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวน
เงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะฟังให้ใช้เงินได้ในขณะที่ยังออกเช็คนั้น หรือถอนเงินทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะฟังให้ใช้เงินตามเช็ค จนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอ
ที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
จึงเป็นฎีกาโต้เถียงการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสองซึ่งเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง และต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๐ ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์มิต้องนำสืบถึงวันที่ออกเช็ค
ว่าจำเลยมีเงินในบัญชีพอที่จะจ่ายเงินตามเช็คหรือบัญชีปิดแล้วนั้น เห็นว่าแม้ในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ปรากฏถึงความข้อนี้ด้วย เพราะเป็นสาระสำคัญ
แห่งคดีที่จะแสดงให้เห็นว่าคดีมีมูลความผิดหรือไม่ เมื่อโจทก์ไม่นำสืบให้ปรากฏ คดี
โจทก์ก็ไม่มีมูล ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ